

ที่จะก่อสร้างอาคารชุดขายหวังผลกำไร แต่ไม่อาจดำเนินการได้เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรื้อถอนสายไฟเมนใต้ขายอาคารพาณิชย์และย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมด้วยสายไฟฟ้าออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจในการปักหรือตั้งเสาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยจำนวนเงินอันเป็นธรรม เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ได้รับประโยชน์ค้ำค่าในการกระทำนั้นอยู่ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๕^๗ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการเข้าดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าไปในที่ดินที่พิพาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการโดยได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินรายเดิมให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าตามข้อ ๑๙^๘ ของข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีถือได้ว่าเจ้าของที่ดินและผู้เช่าบ้านพักอาศัยต่างก็ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซื้อที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามย่อมทราบถึงสภาพทางกายภาพของที่ดิน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดี

^๗ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑

มาตรา ๓๕ ให้การไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจเดินสายส่งตักยสูงยอยหรือสายส่งตักยต่ำไปได้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปัก หรือตั้งเสา สับเสตชั้นหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรียน

ในกรณีที่ต้องใช้ที่ดินตอนใดตอนหนึ่ง เพื่อกระทำการดังกล่าวในวรรคก่อน ให้การไฟฟ้านครหลวงจ่ายค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยจำนวนเงินอันเป็นธรรม เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้ได้รับประโยชน์ค้ำค่าในการกระทำนั้นอยู่ด้วย

ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ให้การไฟฟ้านครหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

^๘ ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๙ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะขอติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าต้องนำหนังสือสัญญาอนุญาตให้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าจากเจ้าของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างตามแบบที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด มาแสดงและมอบให้การไฟฟ้านครหลวงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้ขออนุญาตให้และจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือแล้ว



ทั้งสามยังได้ประโยชน์จากการปักเสาพาดสายไฟฟ้าดังกล่าวเรื่อยมา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามยอมรับไปซึ่งภาระที่ตกติดกับที่ดิน แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะยืนยันให้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าดังกล่าวออกจากที่ดินของตนเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นในการใช้อีกต่อไป แต่เมื่อข้อเท็จจริงในขณะที่มีการขอให้รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าปรากฏว่ายังคงมีผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดมา และไม่มีเหตุที่จะต้องงดจ่ายไฟฟ้าตามข้อ ๕๑^๙ ของข้อบังคับเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบที่จะคงไว้ซึ่งเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าในที่ดินดังกล่าวจนกว่าความจำเป็นในการใช้กระแสไฟฟ้าในที่ดินดังกล่าวหมดลง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ และเมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ปัจจุบันได้มีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินและไม่มีผู้อยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเข้าทำการรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้าออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๖๒)

๓.๒ การให้บริการทำเทียบเรือ

เมื่อพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้อำนาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ

^๙ ข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๕๑ การไฟฟ้านครหลวงอาจจะงดจ่ายไฟฟ้าในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้ากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ชำระค่าไฟฟ้า เบี่ยงปรับ หรือหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าตามกำหนด
- (๒) ไม่วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพิ่มให้ครบถ้วนตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด
- (๓) ขยายหรือต่อโยงไฟฟ้า
- (๔) ไม่ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในให้มีความปลอดภัยเพียงพอ และการไฟฟ้านครหลวงได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว
- (๕) มีการกระทำโดยมิชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
- (๖) ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
- (๗) ใช้ไฟฟ้าอันก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกประกาศเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จึงสามารถกระทำได้ แม้ว่าท่าเทียบเรือ ดังกล่าวจะเป็นบริการสาธารณะที่เคยให้บริการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมมาก่อนก็ตาม อีกทั้ง การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือเป็นคุณละส่วนกับการก่อสร้าง สะพานท่าเทียบเรือ จึงไม่ใช่โครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ที่จะต้อง ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๗๗ ราย ฟ้องว่า เป็นตัวแทนชาวบ้านตำบลเพ-เกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจาก การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด ขึ้นใหม่ด้วยคอนกรีตแทนของเดิมที่สร้างด้วยไม้ และได้ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเรียกเก็บค่าใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด ทั้งที่ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดเดิม ให้บริการมานานกว่าสิบปีโดยไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้บริการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๗๗ ราย เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดโดยไม่มีอำนาจ และไม่ได้ทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้บริการท่าเทียบเรือก่อน จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้คัดค้านโครงการ ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดว่าไม่ได้จัดทำประชาพิจารณ์เนื่องจากการสร้าง ความเจริญให้กับท้องถิ่น เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านว่าผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดโดยไม่มีอำนาจและไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้บริการท่าเทียบเรือก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศที่พิพาท



ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๐} และ (๙)^{๑๑} มาตรา ๕๐^{๑๒} มาตรา ๕๑^{๑๓} และมาตรา ๖๙^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๘ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการสะพานทำเทียบเรือ เกาะเสม็ด พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีผลเพียงทำให้ผู้ฟ้องคดี ประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการที่ใช้สะพาน ทำเทียบเรือต้องชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจในการ ออกประกาศดังกล่าวแม้ไม่มีการก่อสร้างทำเทียบเรือคอนกรีตแทนทำเทียบเรือเดิม การออก ประกาศข้างต้นจึงเป็นอิสระส่วนกับการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ และไม่ใช่วิธีการของรัฐ ที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสีย เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นตามคำจำกัดความในข้อ ๔^{๑๕} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องดำเนินการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ พิจารณาแยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๗/๒๕๖๒)

^{๑๐-๑๔} พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้

(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๐ การดำเนินการกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจทำได้โดยการตรา เป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๕๑ ข้อบัญญัติจะตราขึ้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติ หรือให้อำนาจตราข้อบัญญัติ

(๓) การดำเนินการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๕๐

ในข้อบัญญัติจะกำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนดโทษจำคุกเกินหกเดือน และหรือ ปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือได้รับ ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

^{๑๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“โครงการของรัฐ” หมายความว่า การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให้สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นทำ ทั้งนี้ บรรดาที่มี ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะต้องควบคุมดูแลเพื่อระงับมิให้มีการประกอบกิจการโรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่อาจขออนุญาตได้เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย ดังนั้น แม้จะได้มีหนังสือแจ้งเตือนและมีคำสั่งให้หยุดการประกอบกิจการดังกล่าวตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาแล้วหลายครั้ง แต่เมื่อยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ตลอดมา การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจึงยังไม่บรรลุผลตามกฎหมาย โดยผู้มีอำนาจหน้าที่ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการโดยใช้มาตรการที่หนักขึ้นในลำดับถัดไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อระงับการประกอบกิจการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กล่าวคือ ต้องเลือกใช้มาตรการตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ โดยการจับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย หรือใช้มาตรการตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยการผูกมัดประทับตราเครื่องจักรเพื่อมิให้เครื่องจักรทำงานได้ในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ การที่ผู้มีอำนาจหน้าที่มิได้ดำเนินการตามมาตรการที่หนักขึ้นดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควร

สำหรับกรณีที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ออกใบอนุญาตดังกล่าวโดยมิได้พิจารณาว่าสถานที่ที่ขออนุญาตสามารถอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้หรือไม่ ทั้งที่ได้รับการแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตก่อให้เกิดมลพิษที่อาจเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ข้างเคียง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ก็ได้ร้องเรียนตลอดมาว่าได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการข้างต้น ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวยืนยันผลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการว่าไม่พบการเดินเครื่องทำงานทุกชนิดและได้มีการแก้ไขหรือระงับความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแล้ว จึงไม่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕



สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกไปแล้วได้ กรณีถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านท่าพระยา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพระยา อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละออง เขม่าควัน และเสียงดังที่เกิดจากการประกอบกิจการอบข้าวเปลือกและขัดข้าวในโรงสีข้าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และชาวบ้านในชุมชนได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด นครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกเพิกถอนใบอนุญาต หยุด หรือระงับการประกอบกิจการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ หรือย้ายโรงสีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ออกจากชุมชนตำบลท่าพระยา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ประกอบกิจการโรงงานในท้องที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวม ๒ โรงงาน แยกจากกัน คือ โรงงานสีข้าว และโรงงานอบข้าวเปลือกและขัดข้าว โดยเริ่มประกอบกิจการโรงงานสีข้าวตามที่ได้รับใบอนุญาตตั้งและประกอบกิจการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกอบกิจการดังกล่าวเรื่อยมา จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นที่เถ้าแกลบที่ฟุ้งกระจาย และมีเสียงดังจากเครื่องจักรตลอดทั้งคืน ซึ่งภายหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพบว่า ความเดือดร้อนดังกล่าวเกิดจาก โรงงานอบข้าวเปลือกและขัดข้าวซึ่งเป็นโรงงานจำพวกที่ ๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตั้งขึ้นใหม่ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒^๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

^๑ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๒ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒

ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับอนุญาต

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการพิจารณาเบื้องต้นเพียงพอที่จะอนุมัติ ในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จได้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในการกำกับ ควบคุม ดูแล หรือระงับมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ประกอบกิจการโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงงานฯ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จะยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขอข้าวเปลือกและขัดขาวต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก็มีได้อนุญาต เนื่องจากเขตที่ขออนุญาตติดต่อกับเขตสาธารณสถาน ซึ่งขัดต่อข้อ ๒ (๒)^๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะมีหนังสือแจ้งเตือนและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ หยุดการประกอบกิจการตามมาตรา ๓๗^๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ รวมทั้งดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามมาตรา ๕๐^๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มาแล้วหลายครั้ง แต่ก็มิได้มีการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากนั้น และปรากฏว่ายังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ อยู่ตลอดมา

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถ้ากรณีใดยังไม่มียกเว้นที่กำหนดไว้ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในการนี้จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้

^๖ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ ๓ ในบริเวณดังต่อไปนี้

๑. ชล

๒. ชล

(๒) ภายในระยะ ๑๐๐ เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทำการงานของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

^{๗-๘} พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการประกอบกิจการโรงงานมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขหรือปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

ในกรณีที่เห็นสมควร เมื่อได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวง หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจผูกมัดประทับตราเครื่องจักร เพื่อมิให้เครื่องจักรทำงานได้ในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๕๐ ผู้ใดประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง หรือตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่โรงงานตามวรรคหนึ่ง เป็นโรงงาน ประเภทหรือชนิดที่กำหนดจำนวนหรือขนาดที่จะให้ตั้งหรือไม่ให้ตั้ง ในท้องที่ใดตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๒ (๑) ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



โดยตั้งแต่การร้องเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่และชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เกี่ยวกับ ความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มากถึง ๗ ครั้ง การปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงยังไม่บรรลุผล ตามกฎหมาย ประกอบกับมีการตรวจตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า มีการติดตั้งเครื่องจักร ในอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเมื่อทดลองเครื่องจักรดังกล่าวแล้วอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กับมีอุปกรณ์วัสดุเชื้อเพลิงจำพวกแก๊สที่ใช้ในการอบรวมทั้งข้าวที่ผ่านการอบแล้ววางกองอยู่ ในพื้นที่ จึงคาดหมายได้ว่าอยู่ในวิสัยที่จะอบข้าวเปลือกและขัดข้าวได้ตลอดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการ โดยใช้มาตรการที่หนักขึ้นในลำดับถัดไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อระงับการประกอบกิจการ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ กล่าวคือ เมื่อการดำเนินการออกคำสั่งให้หยุด การประกอบกิจการและการเปรียบเทียบปรับไม่อาจบรรลุผลทางกฎหมายได้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อาจเลือกใช้มาตรการตามมาตรา ๓๖^๕ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงานฯ จับกุมผู้กระทำความผิดเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย หรือมาตรการตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผูกมัดประทับตรา เครื่องจักรเพื่อมิให้เครื่องจักรทำงานได้ในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ต่อไปตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก็หาได้ ดำเนินการเหล่านั้นไม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มิได้ดำเนินการตามมาตรการที่หนักขึ้นดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควร

ในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ออกใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลำดับที่ ๕ (๕.๖) ประเภทการขัด การกะเทาะ การบด เมล็ดพืช ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามข้อ ๖ และข้อ ๘ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพระยา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ขอรับใบอนุญาตอีกครั้งในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ก็ออกใบอนุญาตให้ภายในเดือนเดียวกัน โดยมีได้พิจารณาว่าสถานที่ดังกล่าวสามารถอนุญาต

^๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๖ เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำการ เช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ ๔ มีอำนาจจับกุมผู้นั้นเพื่อส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย

ให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ทั้ง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งมาเป็นระยะตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า การประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ก่อให้เกิดมลพิษที่อาจเป็นเหตุเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ข้างเคียง ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนร้องเรียนตลอดมาว่าได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งการประกอบกิจการยังไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำนองเดียวกันเป็นระยะ ๆ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ก็ยืนยันตลอดมาว่าเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แล้ว ไม่พบว่ามีเครื่องทำงานทุกชนิด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รวมถึงประชาชนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงไม่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๕๙^{๖๗} และมาตรา ๖๐^{๖๘} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ร่วมกันดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ระงับการตั้งและประกอบกิจการโรงงานอบข้าวและขัดข้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ยังคงฝ่าฝืนก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ต่อไป และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นอีกตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑/๒๕๖๒)

^{๖๗} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสำหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

มาตรา ๖๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน



๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ในการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นและเสียงดังจากการประกอบกิจการประเภทการเชื่อมและประสานโลหะทุกชนิดซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ให้เทศกิจออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบกิจการที่ถูกร้องเรียนแก้ไขปัญหาในเรื่องกลิ่นโดยให้หยุดปฏิบัติงานหลังเวลา ๑๗ นาฬิกา และให้ย้ายเตาเผาที่ใช้ในการบัดกรีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร้านที่ไม่ติดกับบ้านของผู้ร้องเรียน ส่วนปัญหาเรื่องเสียง เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ให้ผู้ประกอบกิจการเปลี่ยนสถานที่เคาะโลหะไปอยู่บนชั้น ๒ ของอาคารที่เป็นห้องกันปิดมิดชิด โดยใช้พื้นที่วางรองทุกครั้งที่มีการเคาะโลหะ นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการดังกล่าวถึงสองครั้ง ซึ่งผลปรากฏว่ามีค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกินมาตรฐานทั้งสองครั้ง จึงฟังได้ว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ แม้ผู้ร้องเรียนจะอ้างว่าค่ามาตรฐานของระดับเสียงรบกวนข้างต้นนั้นใช้ได้กับคนปกติ ไม่สามารถนำมาใช้กับผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้ป่วยได้ก็ตาม แต่เมื่อตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ไม่ได้กำหนดแยกระดับเสียงรบกวนให้แตกต่างกันออกไประหว่างการได้ยินเสียงของบุคคลธรรมดา

กับผู้ป่วย การพิจารณาระดับเสียงรบกวนจึงต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันตามกฎหมาย ซึ่งเสียงที่จะถือว่าเป็นเสียงรบกวนจะต้องมีระดับเสียงเกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่กำหนดตามข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผลการตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการของอาคารข้างเคียงไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เจ็บป่วยอาจรู้สึกว่เสียงดังกล่าวเป็นเหตุรำคาญ แต่ก็ยังเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้น กรณีไม่อาจถือได้ว่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงรบกวนที่มีมลพิษทางเสียงต่อสุขภาพ และไม่เป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า บ้านของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ติดกับร้านของนาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งประกอบกิจการรับทำโลหะเป็นภาชนะทุกประเภท โดยในระหว่างการผลิตจะเกิดเสียงดังตลอดเวลา ทำให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดังดังกล่าว และได้รับสารตะกั่วที่พัดเข้าบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ใต้ทิศทางลม ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและสำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรีหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดกระทำการส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และให้ระงับหรือไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ให้เทศกิจออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหให้กับผู้ฟ้องคดีทุกครั้ง โดยในเรื่องของการบำบัดรีเชื่อมโลหะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หยุดปฏิบัติงานหลังเวลา ๑๗ นาฬิกา และให้ย้ายเตาเผาที่ใช้ในการบำบัดรีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร้านที่ไม่อยู่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดี และในส่วนของการแก้ไขปัญหในเรื่องเสียงดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปลี่ยนสถานที่เคาะโลหะไปอยู่บนชั้น ๒ ของอาคารที่เป็นห้องปิดกันมิดชิด โดยให้ใช้แผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกหรือผ้าอย่างหนาปูพื้นรองรับการตีการเคาะที่จะทำให้เกิดเสียงดัง และให้ถือปฏิบัติตามค่าแรงม้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้ประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ให้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผลการตรวจวัดจำนวนสองครั้งปรากฏว่า มีค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกินมาตรฐาน จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนในเรื่องกลิ่นที่เกิดจากการเชื่อมบัดกรีโลหะ และในเรื่องมีเสียงดังตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้ว แม้ผู้ฟ้องคดี จะอ้างว่าเสียงดังยังรบกวนและเป็นเหตุรำคาญต่อผู้ฟ้องคดีอยู่ แต่เสียงที่จะถือว่าเป็นเสียงรบกวน จะต้องมียกระดับเสียงเกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่กำหนดตามข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ระดับเสียงรบกวนเท่ากับ ๑๐ เดซิเบลเอ หากระดับการรบกวนที่คำนวณได้ มีค่ามากกว่าระดับเสียงรบกวนให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน ดังนั้น เมื่อผลการตรวจวัดระดับเสียง ของแหล่งกำเนิดที่บ้านของผู้ฟ้องคดีไม่เกิน ๑๐ เดซิเบลเอ เสียงที่เกิดจากการดำเนินกิจการของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่เป็นเสียงรบกวนที่มีมลพิษทางเสียงต่อสุขภาพ และไม่เป็นเหตุรำคาญ ตามมาตรา ๒๕ (๔)^๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๑^๕ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และโดยที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนฯ และประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณ ระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัด เสียงรบกวน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ไม่ได้กำหนดแยกระดับเสียงรบกวนให้แตกต่างกัน ออกไประหว่างการไต่ยินเสียงของบุคคลธรรมดากับผู้ป่วย การพิจารณาระดับเสียงรบกวน

^๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้อง ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้ มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันตามกฎหมาย ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีและมารดาจะเป็นผู้เจ็บป่วย ซึ่งอาจรู้สึกว่าการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเหตุรำคาญก็ตาม แต่ก็เพียงพอ ความรู้สึกส่วนตัวของผู้ฟ้องคดี เมื่อฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนมาโดยตลอดและต่อเนื่อง แม้การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญในเรื่อง เสียงดังจะยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ก็ต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ระงับหรือไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งใกล้จะหมดอายุ นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกิจการประเภทการเชื่อมและประสานโลหะทุกชนิด ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๑^{๑๐} ประกอบกับมาตรา ๘๙^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยกิจการข้างต้น ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๕ (๔๓)^{๑๓} ของเทศบัญญัติ ของเทศบาลเมืองชลบุรี เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๑๓ ซึ่งใช้บังคับต่อเนื่องมาตามมาตรา ๘๐^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ

^{๑๐-๑๒} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการ ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม ภายในท้องถิ่นนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๘๙ บรรดากิจการต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นกิจการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และการแต่งผมตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒

^{๑๓} เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชลบุรี เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๑๓

ข้อ ๕ ให้การค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นการค้าซึ่งกำหนดให้ ควบคุมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๘๔ และตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๔ และตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๕

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔๓) การเชื่อม และประสานโลหะทุกชนิด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๐ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้



โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินกิจการแทนผู้รับใบอนุญาตคนแรกตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมสองครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีผลใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ มีผลใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ คำขอของผู้ฟ้องคดีข้างต้นจึงเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกิจการได้ในปัจจุบัน เมื่อพิเคราะห์ตามข้อ ๖^{๕๕} ข้อ ๗^{๕๖} และข้อ ๘^{๕๗} ของเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชลบุรี เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ประกอบกับคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำร้องขอรับใบอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำข้อเท็จจริงที่ให้ผู้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาประกอบการพิจารณา ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อีกทั้งเสียงดังจากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่เสียงรบกวนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

^{๕๕-๕๗} เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชลบุรี เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๑๓

ข้อ ๖ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการค้าซึ่งกำหนดให้ควบคุมดังได้ระบุไว้ในข้อ ๕ ในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๗ ผู้รับอนุญาตประกอบการค้าซึ่งควบคุม ต้องยื่นเรื่องราวตามแบบที่ได้กำหนดไว้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องปฏิบัติและจัดหาสถานที่สำหรับประกอบการค้านั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้

๑.๕๕

๑.๕๖

(๔) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้องทำพื้นด้วยวัสดุถาวรเพื่อป้องกันมิให้น้ำซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อบำบัดน้ำโสโครก หรือต้องมีเครื่องระบายน้ำ เครื่องป้องกันคว้น มูลเถา กลิ่นไอ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้ที่อยู่ในที่ใกล้เคียง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

๑.๕๕

๑.๕๖

ข้อ ๘ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามการครบถ้วนตามความในข้อ ๗ และการอนุญาตนั้น ไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตให้ตามแบบที่ได้กำหนดไว้



ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๗/๒๕๖๑)

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

การดำเนินการแก้ปัญหาของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีจากปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงลอยจำหน่ายสินค้าริมถนนสาธารณะหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี นั้น แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้กระทำตามอำนาจหน้าที่ในบางส่วนแล้วก็ตาม แต่เมื่อยังมีได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาดังกล่าวอยู่จนถึงปัจจุบัน กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเมื่อการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนั้นทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการเสื่อมสิทธิบางส่วนในการใช้สอยอาคารหรืออาจทำให้อาคารของผู้ฟ้องคดีเสื่อมค่าลงได้ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิดและต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนราษฎร์ฤดี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่มีผู้ประกอบการค้าตั้งแผงลอยจำหน่ายสินค้าในลักษณะถาวรบริเวณริมถนนราษฎร์ฤดีปิดบังหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี ทำให้การสัญจรไม่สะดวก และไม่มีการเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ ทำให้มีขยะ น้ำขัง สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม สกปรก เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และเป็นเหตุให้อาคารของผู้ฟ้องคดีไม่มีผู้มาเช่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาและมีหนังสือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลักษณะอื่น ๆ แต่ไม่ได้รับทราบความคืบหน้า จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาทางสาธารณะที่พิพาท และชดเชยค่าเสียหายจากการขาดรายได้ในการให้เช่าอาคารให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาทางบก ทางน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามนัยมาตรา ๔๘ (๑) และ (๒)^{๑๘} ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๙} และ (๓)^{๒๐} มาตรา ๕๓ (๑)^{๒๑} และ มาตรา ๕๖ (๑)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ปล่อยให้มีการตั้ง วาง กองวัตถุ ตลอดจนจำหน่ายสินค้าบนถนนสาธารณะ และทางเท้าที่ประชาชน

^{๑๘-๒๒} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๔๘ นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓

ฯลฯ

ฯลฯ



สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๑๙^{๒๓} และมาตรา ๒๐
วรรคหนึ่ง^{๒๔} มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง^{๒๕} มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และถือเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ตามความในมาตรา ๒๕ (๑)^{๒๗} และ (๔) รวมทั้งเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๔๑ วรรคสอง^{๒๘}
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ อีกด้วย แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้พยายามแก้ปัญหาโดยการจัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการค้าบริเวณถนนและกำหนด
มาตรการในการแก้ปัญหา รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางแก้ไขปัญห
การจัดระเบียบการตั้งวางขายสินค้าและการจราจรภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญห
ในเบื้องต้น
โดยห้ามมิให้ผู้ค้าแผงลอยนำสิ่งของไปวางบริเวณบาทวิถีหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ค้าแผงลอย

^{๒๓-๒๖} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใด

(๑) ปรงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ

(๒) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ

(๓) ขายหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๗-๒๘} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้อง
ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

(๑) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม
สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็น
ที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า
ในที่หนึ่งใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๖

ฯลฯ

ฯลฯ



เปิดทางเข้าออกให้แก่อาคารของผู้ฟ้องคดีมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ค้าแผงลอยที่วางแผงลอยปิดบังทางเข้าออกอาคารของผู้ฟ้องคดีตลอดจนให้เจ้าหน้าที่เทศกิจหมั่นไปตรวจตราดูแลตลอดจนห้ามปรามมิให้มีการวางสินค้าหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุกล่งไปได้ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นควรจะดำเนินการเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในบริเวณถนนราษฎร์ฤดีและหน้าอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดี และดำเนินการกับบุคคลที่กระทำการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดกฎหมาย โดยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปภายในระยะเวลาอันสมควร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยเลือกดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเพียงบางรายในลักษณะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อนับระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบปัญหามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นมาในคดีนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นลุกล่งไปได้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้พยายามแก้ปัญหาตามอำนาจหน้าที่ในบางส่วนแล้วก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงลอยจำหน่ายสินค้าริมถนนตลอดจนปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงยังมิได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด จึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาลฯ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เมื่อการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนั้นทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงลอยจำหน่ายสินค้าริมถนน และบนทางเท้าปิดบังหน้าอาคาร และปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๒๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อยู่ในสังกัด จึงต้องรับผิดชอบแห่งละเมิดโดยดำเนินการซ่อมแซมบาทวิถี ท่อน้ำทิ้ง ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง บริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี และชดเชยค่าสินไหมทดแทน

^{๒๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี โดยที่ปัญหาพ้อค่าแม่ค้าตั้งแผงลอยจำหน่ายสินค้าริมถนน มีการตั้ง วาง สิ่งของบนทางเท้าปิดบังหน้าอาคาร ตลอดจนปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี แม้เป็นเหตุผลหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้เช่าและผู้ที่ต้องการเช่าอาคารของผู้ฟ้องคดีตัดสินใจที่จะเช่าหรือไม่เช่าอาคารของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เหตุดังกล่าวหาเป็นเหตุผลเดียวหรือเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าก่อให้เกิดความเสียหายจากการที่ไม่มีผู้เช่าอาคารของผู้ฟ้องคดีไม่ เพราะอาจมีเหตุปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือไม่เช่าอาคารของผู้ฟ้องคดีด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ โดยที่บริเวณที่พิพาทดังกล่าวเป็นศูนย์กลางของเมือง เป็นแหล่งธุรกิจการค้าที่ประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวนมาก ผู้เช่าอาคารของผู้ฟ้องคดีเดิมก็ได้เช่าเพื่อยู่ออาศัยและประกอบการค้าตลอดมา ดังนั้น ผู้ที่จะมาเช่าอาคารของผู้ฟ้องคดีย่อมมีวัตถุประสงค์ในการประกอบการค้าด้วยส่วนหนึ่ง เพราะอาคารของผู้ฟ้องคดีสามารถเช่าเพื่อประกอบการค้าขายได้ มิใช่เช่าเพื่อการอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว เหตุดังกล่าวข้างต้นจึงอาจมิได้เป็นอุปสรรคโดยตรงและโดยเฉพาะต่อธุรกิจการค้าของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในคดีนี้ หากได้มีเพียงความเสียหายในส่วนที่เป็นค่าขาดรายได้จากการที่ไม่มีผู้เช่าอาคารของผู้ฟ้องคดีไม่ การที่ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัญหาพ้อค่าแม่ค้าตั้งแผงลอยจำหน่ายสินค้าริมถนน มีการตั้ง วาง สิ่งของบนทางเท้าปิดบังหน้าอาคาร และยังคงต้องประสบกับปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีอยู่ ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมสิทธิบางส่วนในการใช้สอยอาคารหรืออาจทำให้อาคารของผู้ฟ้องคดีเสื่อมค่าลงได้ ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาทางสาธารณะที่พิพาทโดยมิให้มีการวางแผนขายสินค้าบนถนนราษฎร์ฤทธิเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ผิวจราจร

^{๓๐} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

ฯลฯ

ฯลฯ

